

关于第67375064号“美尔屋”商标

驳回复审决定书

商评字[2024]第0000026859号

申请人：重庆美尔屋玻璃有限公司

委托代理人：重庆璧都知识产权服务有限公司

申请人对我局驳回其第67375064号“美尔屋”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

经复审查明：第3200581号“美屋MEIWU及图”商标（以下称引证商标）因连续三年不使用已被撤销其在建筑玻璃商品上的注册，引证商标现为人造石等商品上的有效注册商标。

经复审认为，申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品不属于类似商品，未构成使用在类似商品上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

合议组成员：李础

许建明

赵敏慧

2024年01月25日